



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

1 נציגות הבית המשותף ברח' קדיש לוז 4 ירושלים
2 נציגות הבית המשותף ברח' קדיש לוז 6 ירושלים
באמצעות ב"כ: עו"ד אסף אבישר
הפלמ"ח 30, ירושלים

תובעים

נגד

נציגות הבית המשותף ברח' קדיש לוז 8 ירושלים
קדיש לוז 8, ירושלים

נתבעת

פסק דין

ענייננו של הליך זה הוא דרישה מנציגות אחת מכניסות הבית המשותף להשתתף בעלות תיקון צנרת ביוב אשר על פי טענת התובעות משותפת לכל הכניסות בבית המשותף.

1. הבית המשותף נמצא ברחוב קדיש לוז 4-8 והוא כולל 3 מבנים ובסך הכל 84 דירות, ורשום כגוש 30191 חלקה 26 (להלן – הבית המשותף).

לכל אחד מהמבנים בבית המשותף נציגות נפרדת. התובעות הן נציגויות של 2 מהמבנים, האחד ברחוב קדיש לוז 4 בירושלים והשני ברחוב קדיש לוז 6 בירושלים, והנתבעת היא נציגות הבית המשותף במבנה השלישי, הנמצא ברחוב קדיש לוז 8 בירושלים (להלן – בניינים 4,6, ו-8 בהתאמה).

2. לבית המשותף קיים תקנון מוסכם על פיו חובת הניהול וההחזקה של חלקי הרכוש המשותף הנמצא בתחום כל כניסה תחול על בעלי הדירות באותה כניסה, לכל כניסה תהיה נציגות, וכן תהיה נציגות כללית שתכלול חבר אחד מכל אחת מהנציגויות של הכניסות (סעיף 3 לתקנון).

3. לטענת התובעות בתמצית, צנרת הביוב של הבית המשותף היא צנרת משותפת לכל 3 המבנים, אולם הנתבעת מסרבת להשתתף בתיקונה ובהחזקתה. לטענתם, יש לחייב את הנתבעת בחלקה בבדיקות ובתיקונים שבוצעו בצנרת האמורה שהסך הכולל שלהם הוא ₪7,869.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. לטענת הנתבעת בתמצית, עד לקיץ 2016 הפרקטיקה שנהגה בין הצדדים הייתה שכל מבנה משלם על נקודות הביוב המשמשות אותו. לטענתה, לא מדובר בצנרת אחת משותפת, אלא במספר צנרות שכל אחת מהן משמשת בניין אחד או מספר בניינים. לטענתה, הצנרת שבגללה נגרמו ההוצאות הנטענות היא צנרת המשמשת את התובעות בלבד, ולא את הנתבעת. לטענתה, קיימים הסכמים מחייבים בין הצדדים לעניין חלוקת הטיפול בצנרת הביוב.

ההליך

5. התיק נדון בתחילה בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון, אשר קיימה דיון מקדמי, ובסיומו, משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות, קבעה ישיבת הוכחות. בהמשך מונתה כב' המפקחת ענתבי שרון לשיפוט והתיק הועבר להמשך טיפולי.

6. לישיבת ההוכחות שהתקיימה בפני, לא הופיעו 2 מהמצהירות מטעם התובעות, מבלי שנתנו סיבה לכך, ומבלי שהודיעו מראש על כך שלא יגיעו, ועל כן הוריתי על מחיקת תצהיריהן. בנוסף עלה כי הייתה תקלה לעניין זימון המומחה מטעם התובעות, ועל כן נקבעה ישיבת הוכחות נוספת לחקירת המומחה מטעמן, ולחקירת עדי הנתבעת.

בישיבה שנקבעה לחקירת עדי הנתבעת, לא הופיעו 2 מעדי הנתבעת, ועלה שלא נמסרו להם זימונים על ידי נציג הנתבעת במועד סביר לפני הישיבה, ועל כן הוריתי גם על מחיקת תצהיריהם.

בפועל מטעם התובעות העידו הגב' חובב, מר שביט (נציגי התובעות 1 ו-2 בהתאמה) ומר ג'נו ששימש בעבר חבר נציגות של התובעת 2 והמומחה מר היימן, ומטעם הנתבעת העידו מר שטראוסר, נציג הנתבעת, ואמו הגב' שטראוסר, שהייתה נציגת הנתבעת בעבר. לאחר החקירות נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

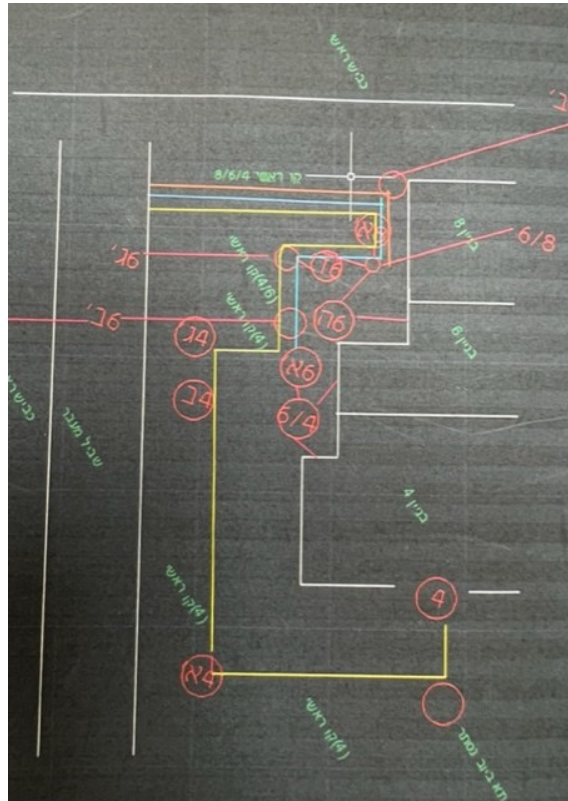
7. מטעמי נוחות להלן העתק סקיצה של צנרת הביוב בבית המשותף, שנערכה על ידי מומחה התובעות, ומוסכמת על הצדדים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/10/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



מומחה התובעים ציין בחוות דעתו בעמוד 4 שהקו הצהוב הכחול והכתום שבסקיצה הם צינור אחד המנקז את שלשת הבניינים, המתחיל בבניין מספר 4, ממשיך לבניין 6 ומשם לבניין 8, ומסיים בצנרת הגיחון.

הנתבעת אינה חולקת על הסקיצה, אך בניגוד להסבר שניתן על ידי מומחה התובעות, טוענת שלמעשה מדובר ב-3 צנרות שונות, הראשונה צנרת המתחילה מבניין 4 עד החיבור לצנרת בניין 6, השנייה צנרת בניינים 4 ו-6 עד החיבור עם צנרת בניין 8, והשלישית צנרת בניינים 6, 8 ו-8 עד החיבור לצנרת הגיחון.

האם מדובר במתקן ביוב אחד המשרת את שלושת המבנים או במספר מתקנים?

8. אקדים ואכתוב שאני מקבלת את עמדת התובעות בעניין זה, ומוצאת שמערכת הביוב של הבית המשותף היא מתקן אחד, המתחיל בבניין 4, ממשיך לבניין 6 משם ממשיך לבניין 8, ומסתיים בחיבור למערכת הביוב העירונית. להלן אנמק.

9. ראשית, פרשנות סבירה של החוק רואה את צנרת הביוב כמשויכת למערכת אחת של ביוב הבית המשותף, והפרדת הצנרת לחלקים היא מלאכותית.

חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) מגדיר בסעיף 52 מהו רכוש משותף. הגדרת רכוש משותף קובעת שרכוש משותף הוא כל חלקי הבית המשותף חוץ



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהחלקים הרשומים כדירות, וכוללת בין היתר "מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

במקומות נוספים בפרק ו' לחוק המקרקעין מוזכר המונח "מתקן" וכן המונח "צנרת" באשר למערכות נוספות בבית המשותף. כך לדוגמה באשר למערכת גז מרכזית בסעיף 59 לחוק המקרקעין, ולמתקן פוטו וולטאי בסעיף 59ט לחוק המקרקעין. במקומות האמורים, התייחסות החוק למתקנים ולצנרת הקשורה בהם נעשית במאוחד, ולא קיימת הפרדה בין **חלקי הצנרת** המשמשים אותם, מבחינת מעמדם כרכוש פרטי או משותף.

ההתייחסות למערכת הביוב של בניין כ"מערכת" ללא ביצוע הפרדה בין חלקיה השונים נעשית גם בדברי חקיקה אחרים [ר' לדוגמה תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה)(תברואה), תש"ף – 2019].

ההיגיון שבדבר הוא, שיש קשר הדוק בין חלקיה השונים של המערכת, והתכנון שלה הכולל את שאלת המיקום, השיפועים וכדומה, נעשה תוך התייחסות למכלול חלקיה. במקרים רבים גם לא ניתן לבצע שינוי משמעותי באחד מחלקי המערכת מבלי שישיפע על האחרים.

10. שנית, גם מבחינה פיזית, מדובר בצנרת אחת, שחלקיה מחוברים זה לזה, המשמשת למטרה אחת של הזרמת ביוב הבית המשותף למערכת העירונית. אציין כי אף שבתרשים הנ"ל מסומנים מספר קווים בצבעים שונים (המסמנים את מספר הבניין המזרים שפכים לאותו מיקום), בפועל אין מחלוקת שכאשר יש מספר קווים מקבילים בצבעים שונים, הם מסמנים צינור אחד ולא מספר צינורות.

מטבע הדברים, גם צנרת ביוב בבית משותף, היורדת באופן אנכי מהקומה העליונה בבית המשותף עד לקומת הקרקע, ומשם ממשיכה עד לחיבור לצנרת העירונית, נחשבת כמערכת ביוב אחת, ולא נעשית הפרדה מלאכותית המשייכת את חלקי הצנרת האנכית לדירות המנוקזות אליה (תחילה הקומה העליונה, אחר כך הקומה העליונה וזו שמתחתיה וכך הלאה).

ההפרדה שמקובל לעשות בהקשר זה, כחריג לכלל, היא בין הצנרת האופקית המשרתת דירה אחת בלבד, ונמצאת בתחום הדירה, שהיא צנרת שרואים בה חלק בלתי נפרד מהדירה ועל כן מקובל לראותה כצנרת פרטית, וזאת עד לחיבור לצנרת האנכית, אליה מחוברות הצנרות של כל אחת מהדירות, בה רואים צנרת משותפת [ר' לעניין זה הערת כב' בית המשפט העליון ברע"א 7828/06 **קרשין נ' דן** (נבו 12.11.2006) בפסקה ד 4].

11. שלישית, השאלה האם מדובר ברכוש משותף או ברכוש פרטי היא אמנם שאלה משפטית, אך יש משקל בהקשר זה גם לאופן בו רואים אותה אנשי מקצוע בתחום. לעניין זה התובעות הגישו חוות דעת מומחה מטעמן, אשר ראה בצנרת האמורה, המתחילה בבניין 4, ובהמשך עוברת דרך בניין 6 ואחר כך בניין 8, כצנרת אחת המשרתת את 3 הבניינים, ומסתיימת בצנרת העירונית של חברת הגיחון (עמוד 4 לחוות הדעת). גם בחקירתו הנגדית הבהיר המומחה שיש לראות את כל הצינורות כצנרת אחת, גם אם מטבע הדברים היא מחולקת למקטעים, תוך שהבהיר כי בכל מקרה צינור ביוב מחולק למקטעים (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 27.3.2022 שורות 20-50).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/10/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת מצדה לא העידה מומחה מטעמה, והסתמכה על דעתו של מר שטראוסר, נציגה, ועל אמירות שנאמרו על ידי הנדסאי מטעם האגודה לתרבות הדיור אשר לא הוזמן לחקירה. לנסיבות אמירות אותו הנדסאי אתיחס בהמשך.

בהתייחס ליתר הנסיבות כפי שפורטו לעיל, אני מוצאת מקום לתת משקל גם לעמדתו של המומחה מטעם התובעות המחזקות את המסקנה שמדובר במערכת אחת.

12. מהאמור עולה כי כל מקטעי הביוב המופיעים בסקיצה דלעיל מהווים מערכת אחת של ביוב הבית המשותף, ומהווים "מתקן" אחד המשמש את שלש הכניסות של הבית המשותף, ועל כן מתקן זה, על פי הגדרת סעיף 52 לחוק המקרקעין, מהווה רכוש משותף כללי של הבית המשותף.

האם יש להפריד את הטיפול בחלקי הצנרת לאור הוראות תקנון הבית המשותף?

13. סעיף 59 (א) **לחוק המקרקעין** קובע:

" מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף".

14. סעיף 2(א) לתקנון המוסכם של הבית המשותף (להלן – התקנון המוסכם) קובע את חובת השתתפות **כל בעלי הדירות** בהחזקה וניהול של הבית המשותף בהתאם לחלקיהם היחסיים.

15. סעיף 3(א) לתקנון המוסכם מתייחס להוראות סעיף 59 **לחוק המקרקעין** וקובע חובת השתתפות באשר לרכוש המשותף שבתחומי כל כניסה:

" חובת ההחזקה הטיפול וניהול של החלק של הרכוש המשותף של הבית הנמצא בתוך תחומי כל כניסה יחולו על בעלי הדירות הנמצאים באותה כניסה בלבד. האמור לעיל יחול לגבי הגגות, חדרי המדרגות, המעליות, מקלטים, מחסנים, מתקנים משותפים וכל חלק אחר של הרכוש המשותף המצוי בתחומי כל כניסה ולא הוצא ממנו במפורש בתקנון זה..."

16. מכאן שהכלל על פי התקנון המוסכם הוא שכל בעלי הדירות בכל הכניסות צריכים להשתתף בהוצאות ההחזקה וניהול של הרכוש המשותף של הבית המשותף, אלא אם כן מדובר ברכוש משותף הנמצא בתחום כניסה מסוימת, שאז חובת ההשתתפות היא על בעלי הדירות באותה כניסה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. להשלמת התמונה אוסיף שבסעיף 5 לתקנון המוסכם, העוסק בתחזוקת מתקנים המשמשים **מספר בתים משותפים**, הוגדרו "המתקנים" כדלקמן:

"מתקנים המשותפים למספר בניינים או מתקן שדיירי יותר מבית אחד משתמשים בו, שאינם בתחומי החלקה"

בהמשך הסעיף נקבע כי כל בעלי היחידות יישאו בתחזוקת המתקנים בשיעור שייקבע על ידי חברת המסתכנים או מי שיפעל במקומה.

מהאמור עולה כי סעיף 5 לתקנון אינו רלוונטי לענייננו שכן הוא עוסק במתקנים המשותפים למספר בתים משותפים, ואינו מתייחס לחלוקה בין הכניסות בבית המשותף נשוא ההליך.

18. בנספח א לתקנון נקבע חלקן של הדירות ברכוש המשותף הכללי, ובנספח ב נקבע חלקן של הדירות ברכוש המשותף שבתחומי כל אחת מהכניסות.

19. אין בתקנון הבית המשותף הצמדה קניינית של חלקים מהחצר המשותפת או מהרכוש המשותף למי מהמבנים. משכך, פרשנות מתבקשת של סעיף 3(א) לתקנון היא, שבמונח "תחומי כל כניסה" הכוונה למה נמצא בתוך המבנה המשמש את אותה כניסה, או צמוד אליו פיזית, ובאשר למתקנים הנמצאים מחוץ למבנה, ואינם סמוכים אליו פיזית, נדרשות נסיבות מיוחדות כדי לראותם כנמצאים "בתחום הכניסה". פרשנות זו נובעת הן מהביטוי "בתוך תחומי כל כניסה" וגם מהפירוט שבסעיף לעניין גגות, חדרי מדרגות וכד', שמטיבם קיימים בתוך המבנה של הכניסה ולא מחוצה לו. משכך, אין מקום לראות את צנרת הביוב הנמצאת מתחת לחצר העורפית של הבית המשותף כנמצאת בתחום מי מהבניינים.

יתר על כן, גם לפי פרשנות הנתבעת, צינור הביוב המחובר את בניין 8 לקו הביוב העירוני (לגיוון), מחבר את 3 הכניסות (בניינים 4, 6, 8) ומשותף לשלושתן. לפיכך גם לשיטתה, לא ניתן לקבוע כי כל כניסה תתחזק את קו הביוב ש"בתחומה" שכן פרשנות כזו הייתה מביאה לכך שהנתבעת, בניגוד לעמדתה, תצטרך לתחזק את קו הביוב העובר בתחום החצר שבסמוך לבניין 8, אף שאותו קו משותף ל-3 הכניסות.

20. מסקנתי לאור האמור היא, שהתקנון אינו קובע הפרדה בין מקטעי מערכת הביוב של הבית המשותף, ואינו קובע שעל כל כניסה לתחזק את צנרת הביוב הנמצאת בחצר הסמוכה אליה.

האם קיימים נוהג או הסכמה לעניין חלוקת הטיפול בחלקים השונים של צנרת הביוב?

21. אין מחלוקת בין הצדדים שבעבר הייתה מערכת הסקה משותפת לכל הכניסות, אשר עלות הפעלתה שולמה על ידי 3 הכניסות, וכן שהיה חשבון משותף ל-3 הנציגויות, אשר שימש בעיקר לתשלומים הנוגעים להסקה (ר' סעיף 8 לתצהיר הגב' חובב מטעם התובעות, תצהיר גב' שטראוסר מטעם הנתבעת, וכן פסקה אחרונה לתצהיר איזק מטעם הנתבעת). מכאן שקיים תקדים לכך שבעבר שלוש הכניסות הסכימו על קיומה של מערכת משותפת, לכל הפחות בנוגע להסקה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. באשר לגינות, נטען על ידי הנתבעת שקיים נוהג של חלוקת תחזוקת החצר האחורית והקדמית הסמוכה לכל אחת מהכניסות, כך שכל כניסה תטפל בחצר הסמוכה אליה. הנתבעת אף סמכה טענתה על הליכים קודמים שהתנהלו בעניין הבית המשותף בתיק 63/10 ובתיק 238/10. אולם כעולה מפסקי הדין שנתנו באותם הליכים, לפחות בכל הנוגע לחצר האחורית (בה עוברת צנרת הביוב) נקבע אגב פסק הדין של כב' המפקח הייזר (כתוארו אז) בהליך 238/10 שאמנם קיימת החלטה לחלוקת תחזוקת הגינה, אך אין בפסק דין זה או בהליך הקודם כדי לקבוע מסמרות לעניין היות החצרות חלק מהכניסות, וכי לא ניתן ללמוד מפסק הדין הוראה כללית בנושא זה. כמו כן העדויות שנתנו מטעם נציגי הכניסות באותו הליך, אליהן מפנה נציג הנתבעת בתצהירו מתייחסות רק לתחזוקת החצר, אך לא לחלוקת השימוש בה או לזכויות בה.

על כן, אף אם קיים נוהג לעניין חלוקת התחזוקה של החצר האחורית בין הכניסות, אין בכך כדי להביא למסקנה שאותו נוהג קיים גם באשר לטיפול במערכת הביוב העוברת מתחת לאותן חצרות, כפי שאבהיר להלן.

ראשית, כאמור, החצרות אינן צמודות, במובן הקנייני, לכניסות, ונוהג, ככל שעולה מההליכים האמורים, מתייחס לתחזוקת החצר בלבד, ולא לתחזוקת הרכוש המשותף העובר מתחתיה.

שנית, כאמור, אף לטענת הנתבעת, חלק משמעותי ממערכת הביוב משמש יותר מכניסה אחת, לפיכך אף לטענתה לא ניתן לחלק את מערכת הביוב כך שכל כניסה תהא אחראית בלעדית על חלק מהמערכת. כאמור, מטענת הנתבעת עולה כי מתחת לחצר המתחזקת על ידה, קיים צינור ביוב המשמש את כל 3 הכניסות, ועל כן לטענתה כל 3 הכניסות צריכות להשתתף בעלות תיקוני הצינור האמור ולא רק בניין 8. משכך, ממילא לא קיימת התאמה בין תחזוק החלק בחצר האחורית לבין תחזוק צנרת הביוב העוברת מתחתיה.

23. יחד עם האמור, נושא חלוקת תחזוקת החצר, רלוונטי לעניין הצורך העולה מחוות הדעת מטעם התובעות, לכרות עץ הנמצא בשטח החצר שעל פי טענת הנתבעת אמור להיות מתחזק על ידי בניין 6 (התובעת 2), מכיוון ששורשיו פגעו במערכת הביוב.

בהקשר זה אני מקבלת את עמדת הנתבעת.

ראשית, משום שכעולה מעדות נציג התובעת 2 יכול שהבעיה נפתרה בעקבות פעולה שנעשתה מטעמו (ר' פרוטוקול הדיון מיום 12.1.2022 עמוד 12 שורות 31-37).

שנית, משום שכעולה מפסק הדין בהליך 238/10 שהתנהל בנוגע לבית המשותף, היתה בעבר החלטה של האסיפה הכללית של הבית המשותף בתאריך 22.3.2011 שקבעה חלוקה של תחזוקת הגינה, לפי השטח המהווה המשכה של כניסה כניסה, בין 3 הכניסות, וכי מחלוקות בעניין יוכרעו כל ידי האסיפה הכללית (סעיף 37 לפסק הדין). התובעות לא כפרו בעובדה זו, אלא שטענו באופן כללי כי על פי פסק הדין בתיק 63/10 נקבע שכל מחלוקת בעניין הגינה המשותפת תידון לגופה, וכן שיש סמכות לנציגות העל לקבוע שעל 3 הבניינים לשאת בעלות כריתת העץ (סעיף 48-49 לסיכומיהן). אולם מעיון בפסק הדין בתיק 63/10 עולה שהדברים לא נאמרו בו, ומעיון בפסק הדין בתיק 238/10 עולה שאגב פסק הדין נערכה הפניה לאותה אסיפה כללית מיום 22.3.2011 שהתכנסה לאחר פסק הדין בתיק 63/10, שם אכן נקבעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חלוקה בתחזוקת הגינות בעורף הבניין, תוך שנקבע שרק מחלוקות לעניין אי בהירויות הקשורות בגבולות החצר שעל כל כניסה לתחזק, יוכרעו על ידי הנציגות הכללית (ר' פרוטוקול האסיפה הכללית נספח ס"ה לתצהיר נציג הנתבעת). מכיוון שכך, לא הרימו התובעות את הנטל להוכיח כי יש מקום לשנות מהחלטת אותה אסיפה כללית לעניין חלוקת האחריות בתחזוקת החצר האחורית.

24. הנתבעת טענה שקיים נוהג לעניין חלוקת תחזוקת מערכת הביוב.

מר שטראוסר, נציג הנתבעת העיד כי בעבר, עד מחצית שנת 2016, טופלו אותם חלקים של הצנרת, שלטענתו אינם משותפים לבניין 8, על ידי בניין 4 או בניין 6 או שניהם. בעדותו פירט כ-10 מקרים החל משנת 2010, שבהם הביא לידיעת נציגי התובעות תקלות בביוב, ובעקבות כך טופלו התקלות על ידן (לרוב על ידי התובעת 1, נציגות בניין 4).

אציין כי נציג הנתבעת הקליט שיחות טלפון רבות בעניינים אלו במהלך השנים, ואף הקליט שיחות נוספות שנערכו בינו לבין נציגי התובעות והכל ללא ידיעתם. נציג הנתבעת צירף לתצהירו תמלילים מאותן שיחות.

מהתמלילים שצורפו כנספחים ד', ה', ו' ו-י' לתצהיר נציג הנתבעת, אמנם עולה כי נציגי בניין 4 לקחו על עצמם במקרים נשוא אותם תמלילים לתקן את התקלות שהופיעו בביוב, אך גם עולה כי לפחות באחד המקרים העלו שאלות לעניין אחריותם לתקלות אלו, עליהן השיב נציג הנתבעת בביטחון שהוא יודע כי התקלות באחריותם (ר' נספח י' הקלטה מיום 20.8.2013 עמוד 5 שורות 24-27, עמוד 8 שורות 18-21, עמוד 9 שורות 19-28, עמוד 10 שורות 1-3). גם במקרים האחרים עלה שלא קיימת בהירות מוחלטת לגבי חלוקת האחריות מצד נציגי התובעות, ונציג הנתבעת הוא שיוזם את הפניות וטען לאחריותם על פי שיטתו. כן עולה כי התובעת 1, נציגות בניין 4, אכן לקחה על עצמה, ככל הנראה במרבית המקרים אם לא בכולם, לטפל על חשבונה בתקלות. נציג הנתבעת הסכים אף הוא, שבמרבית המקרים התובעת 1 היא שתיקנה על חשבונה את התקלות בביובים כאשר בשלב מסוים חל שינוי וגם התובעת 2 השתתפה בעלויות בחלק מהמקרים (ר' חקירתו הנגדית של נציג הנתבעת פרוטוקול הדיון מיום 27.3.2022 עמוד 10 שורות 30-32).

משעומתו נציגי התובעות בחקירותיהם אודות נוהג נטען, טענה נציגות בניין 4 שאמנם בניין 4 שילם על תקלות בעבר יחד עם בניין 6, אולם לטענתה היא התייעצה עם האינסטלטור, וזה, יחד עם נציג הנתבעת, הטעו אותה לחשוב שאכן מדובר בביוב שאינו שייך לבניין 8 (ר' פרוטוקול הדיון מיום 12.1.2022 עמוד 4 שורות 8-23). גם נציג הנתבעת 2 טען שעמדו בעבר לעניין חלוקת האחריות על הטיפול בצנרת הביוב נבעה מהסברים שנתנו לו על ידי נציג הנתבעת (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 12.1.2022 עמוד 10 שורות 15-38).

ממכלול העדויות שוכנעתי שאכן בעבר, עד למחצית 2016, אמנם התובעות שהן שנשאו, בין ביחד ובין התובעת 1 לבדה, בעלויות תיקונים שנדרשו בביובים בחצרות הסמוכות לכניסות שלהן. יחד עם זאת, שוכנעתי כי ה"רוח החיה" בקביעת חלוקת האחריות לפחות מאז שנת 2010, היה נציג הנתבעת, אשר יזם במרבית המקרים את הפניה לנציגי התובעות וטען כלפיהן בביטחון כי אכן יש לחלק את האחריות בין הכניסות, וכי האחריות היא של התובעת 1, או של 2 התובעות. אציין בהקשר זה שעלה כי נציג הנתבעת הוא היחיד שהקליט את השיחות (כאמור, ללא ידיעת הצד השני), ועל כן לא מן הנמנע שהיו שיחות נוספות,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פחות נוחות מבחינתו, אשר תמלוליהן לא הובאו במסגרת תצהירו (גם נציגת התובעת 1 התייחסה לכך בחקירתה הנגדית, ר' פרוטוקול הדיון מיום 12.1.2022 עמוד 5 שורות 26-29). אני מוצאת מקום לציין עניין זה שכן התרשמתי שנציג הנתבעת פעל באופן מתוחכם ומתוכנן מראש, תוך השקעת זמן ניכר, כדי להביא להטלת האחריות לתיקונים האמורים על התובעות, בעוד שעל-פי התרשמותי נציגי התובעות בחרו בעבר שלא להתעמק בטענותיו אם מחוסר זמן ואם משום שהיה להם קל יותר להסכים לביצוע התיקונים (שעולה שעלות כל אחד מהם עבור כל אחד מבעלי הדירות לא הייתה גבוהה במיוחד) מאשר להתעמת עם נציג הנתבעת או לעשות בדיקה מעמיקה של עמדתו לעניין חלוקת המערכת (ר' לדוגמה חקירתה הנגדית של נציגת התובעת 1 בפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2022 עמוד 4 שורות 9-16).

אך גם בהתייחס לאותן שיחות שהובאו במסגרת עדות נציג הנתבעת, ובהנחה שאכן הנתבעת לא השתתפה בעבר בתיקון חלקי הצנרת שלשיטתה נמצאים באחריות התובעות או מי מהן, אין בכך כדי לבסס נוהג מחייב לעניין חלוקת הטיפול במערכת הביוב גם כלפי העתיד, כפי שאפרט להלן.

25. כפי שנקבע בפסיקה, בהתייחס לחלקו של דייר בתחזוקת הרכוש המשותף, ניתן לראות את אותו דייר כמסכים לחלוקה שונה מזו הקבועה בתקנון הבית המשותף, אם התנהג בהתאם לה, אך זאת רק לגבי העבר [ר' לדוגמה עשא (חי') 10493-07-11 **אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, ברח' המגינים 53, חיפה** (נבו 24.10.2011)] וכן דברי המלומד א. אייזנשטיין, בספרו **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331:

"בעל דירה ששילם בעבר במשך תקופה ממושכת את הוצאות החזקה על פי שיעור שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, רשאי בכל עת להודיע לנציגות כי מכאן ואילך ישלם את ההוצאות בהתאמה לסעיף 58. הנציגות אינה יכולה לחייבו להמשיך לשלם על פי השיעורים ששילם בעבר בטענה כי נכוונותו לשלם מעל לחלקו המשותף הפכה לנורמה מחייבת..."

יחד עם זאת, הוא לא יהיה זכאי לדרוש מהנציגות להחזיר לו את הפרשי התשלומים ששילם מעל התשלומים שהיה חייב בהן, שכן רואים בתשלומים ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים"

כן נקבע, שמשנרשם תקנון לבית המשותף, התקנון גובר על התחייבויות חוזיות שגובשו לפניו או לאחריו [ר' לדוגמה עש"א 3210-05-21 (מחוזי מרכז) **אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיה ניקוי בע"מ** (נבו 8.10.2021) וכן בה"פ (מחוזי י"ס) 49407-05-12 **ג'ולי ביטון נ' מצפה בית שמש בע"מ** (נבו 5.3.2018)].

בנוסף, כאשר נטען לנוהג באשר לחלוקת הטיפול ברכוש המשותף בין בעלי הדירות, בשונה מהקבוע בתקנון, באופן שמחייב גם לגבי העתיד, נקבע כי הסכמה לנוהג כאמור צריכה להיות מפורשת וברורה, וכי על הטוען לה להוכיח ששינה מצבו לרעה [ר' עש"א 25948-09-25948-09 **עזרן נ' אביעד ואח'** (נבו 19.4.2015)].

מכאן שהסכמה לשינוי מהוראות התקנון תוכל להיות תקפה לגבי העתיד בנסיבות מסוימות בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. בענייננו, לא עלתה הסכמה מפורשת וברורה לחלוקת האחריות בין הכניסות לעניין תחזוקת הביוב. ראשית, משום שלא ברור מראיות הנתבעת מהי החלוקה שהוסכם עליה בין הבניינים, ונראה כי נציג הנתבעת הוא שטען בכל פעם מי לדעתו הכניסה האחראית על התקלה, מבלי שהייתה על כך הסכמה חד משמעית, וכן עולה כי לא נערך מיפוי של הביוב עד לשנת 2016, כך שלא ניתן היה לדעת בוודאות כיצד בנויה המערכת, ולגזור מכך את החלוקה הנתענת. שנית, משום שכאמור, עלו שאלות בעניין נכונות החלוקה האמורה לפחות מאז שנת 2013 (ר' נספח י' שהוזכר לעיל).

בנוסף, הנתבעת לא טענה וממילא לא הוכיחה ששינתה מצבה לרעה בעניין, שכן היא אינה טוענת שהיא ביצעה לבדה תיקונים בחלקי הצנרת שבחצר הסמוכה לכניסה שלה, ובנוסף אף טוענת שככל שיידרשו תיקונים בצנרת כאמור, האחריות תהיה על 3 הכניסות ולא רק עליה.

לפיכך אני מוצאת שאף אם הייתה הסכמה של התובעות בעבר לתקן חלקים של צנרת הביוב על חשבונן, אין בכך כדי לחייבן בכך גם באשר לעתיד.

27. גם טענת נציג הנתבעת שנציגת התובעת 1 הסכימה בשלב מסוים, תוך כדי בירור הטענות בשנת 2016, לאפשרות העקרונית ששתי כניסות יהיו אחראיות על חלק מהצנרת (סעיף 15 לתצהיר נציג הנתבעת), אין בה כדי להועיל לנתבעת, שכן כעולה מהאמור, מכיוון שלא התקיימו התנאים המאפשרים מימושה של ההסכמה באופן צופה פני עתיד, אין מניעה שנציגת התובעת 1 תחזור בה מ"הבנה" זו.

28. עוד טוענת הנתבעת, שקיים הסכם מחייב בין הנציגויות, מיום 29.7.2016, ומיום 11.8.2016 לעניין חלוקת האחריות בין הנציגויות (בהתבסס על סעיפים 17 – 30 לתצהיר נציג הנתבעת).

מראיות הנתבעת עולה שאכן היה רצון בפגישה בין נציגי 3 הנציגויות מיום 29.7.2016 לפחות מצד נציגת התובעת 2 לפתור אחת ולתמיד את עניין חלוקת האחריות לטיפול בביוב כאשר עולה שנציגת התובעת 1 לא התחייבה באופן חד משמעי לכך (ר' תמלול הפגישה נספח כד לתצהיר נציג הנתבעת עמודים 15-22). כן עולה כי לנציגת התובעת 1 הייתה קודם לכן חוות דעת של הנדסאי מטעם האגודה לתרבות הדיור, והיא הסכימה לפעול על פיה, ואף הציעה שתיערך פגישה של נציגי 3 הכניסות עם אותו הנדסאי, אשר יכול שישנה את דעתו, פגישה שהתקיימה ביום 11.8.2016 (נספחים כ1, כ2 לתצהיר נציג הנתבעת).

מראיות הנתבעת לעניין הפגישה ביום 11.8.2016 (ר' סעיפים 22 – 30 לתצהיר נציג הנתבעת) אמנם עולה שסומנו מכסי הביוב במספרי הבניינים אשר ההנדסאי מטעם האגודה לתרבות הדיור שהוזמן סבר שהם משרתים את אותם בניינים בנוכחות נציגי הצדדים, אך למרות שנציגת התובעת 1 מסרה טלפונית מראש על רצונה לפעול בהתאם לחוות דעת ההנדסאי, לא עולה מדבריה במועדים שלאחר מכן, ב29.7.2016 וב-11.8.2016, הוטען בסעיף 29 לתצהיר, שהוסכם שחוות דעת אותו הנדסאי היא שתקבע ותכריע מעתה ולתמיד למי שייכות נקודות הביוב, ונראה שהיחסה בקבלת החלטה סופית בעניין, אף שנטייתה הייתה להסכים לכך (ר' נספח כד לתצהיר נציג הנתבעת עמוד 19 שורות 11-28 עמוד 19 שורות 5-28).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/10/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גם מתצהיר נציג הנתבעת, עולה כי בהמשך, כאשר נוצרו תקלות נוספות, נציגת התובעת 2 (בניין 6) היא ששיתפה פעולה עם תוצאות אותו סימון, אולם נציגת התובעת 1 (בניין 4) סירבה להשתתף בתיקון התקלות למרות הסימון האמור, כאשר עיקר טענותיה היו לעניין קיזוזים על תשלומים שבוצעו בעבר (ר' סעיף 20 וסיפת סעיף 30 לתצהיר נציג הנתבעת). אמנם לא עולה כי נציגת התובעת 1 כפרה בשלב זה בסימונים של ההנדסאי מטעם האגודה לתרבות הדיור, אך עולה שלא מוצה הדיון בין הצדדים לעניין ביצוע התשלומים בגין תקלות.

במאמר מוסגר, אוסיף שנראה שהבסיס לאותה הסכמה נטענת, היה ככל הנראה העובדה שמשותפי 2 הפגישות, לרבות ההנדסאי שהוזמן, היו שבויים בהבנה רבת שנים שכל בניין צריך להיות אחראי על חלק הצנרת המשרת אותו (גם אם היו חלוקים לעניין מהו החלק המשרת כל בניין), וכך אף הדריכו את אותו הנדסאי מטעם האגודה לתרבות הדיור.

מהתנהלות נציגת התובעת 1 בהמשך עולה כי היו ספקות לעניין אותה חוות דעת של הנדסאי האגודה (ר' חקירתה הנגדית של נציגות התובעת 1 בפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2022 עמוד 3 שורות 38-48), ועובדה היא שמצאה לנכון לאחר מכן, להזמין חוות דעת מומחה מטעמה לבחינת העניין.

לפיכך, מהנסיבות עולה ספק אם נציגי הכניסות מיצו את הדיון לעניין חלוקת האחריות, ועל כן לפחות בכל הנוגע לתובעת 1 (בניין 4) אף שעלתה נכונות להגיע להסכמה, ואף פעולות בהתאם לכך, עולה ספק לעניין קיומה של הסכמה ברורה וסופית לחלוקה הנטענת.

29. אך גם אם נקבל את עמדת הנתבעת לעניין קיומה של ההסכמה הנטענת שהתקבלה לטענתה ביום 11.8.2016, אין באמור כדי לגרוע מזכות התובעת 4 לחזור בה לאחר מכן מהסכמה כאמור, בהתאם לתנאי הפסיקה שפורטו לעיל. זאת משום לא נטען ולא הוכח, כאמור, שהנתבעת שינתה מצבה לרעה בעקבות אותה הסכמה, המנוגדת לתקנון הבית המשותף. הסכמה נטענת כאמור, היה בה רק להועיל לנתבעת, שכן על פי הסכמה כזו האחריות המוטלת עליה לביצוע תיקונים במערכת הביוב היא הפחותה מבין 3 הכניסות.

בפועל עולה שאין מחלוקת עובדתית בין הצדדים לעניין תוואי הצנרת והעובדה שהוא משרת בחלקו את בניין 4 בלבד, ובחלק אחר את בניין 4 ו-6 ובחלק נוסף את 3 הבניינים. מוקד המחלוקת הוא בשאלה המשפטית האם מדובר במערכת אחת המהווה רכוש משותף של 3 הבניינים ובאחריותם, או שיש לחלקה לפי הבניינים שחלקיה משרתים בכל אחד מהמקטעים.

אני סבורה שהתובעות הבינו את הטעות שעמדה בבסיס הבנתן, רק לאחר שהזמינו את המומחה מטעמן בתחילת שנת 2019 אשר נתן חוות דעת על פיה צנרת הביוב משותפת לכל 3 הבניינים. אמנם כטענת הנתבעת, הצילום הפנימי של הצנרת לא הביא לשינוי משמעותי לעניין הבנת תוואי צנרת הביוב, אך עמדתו של המומחה כפי שבאה לידי ביטוי בעמוד 4 לחוות הדעת, היא ששינתה מבחינת התובעות את התמונה.

30. מהאמור עולה שההבנה שהיוותה בסיס להסכמות (לפחות החלקיות) שהיו בפגישות בשנת 2016, היא הבנה מוטעית מבחינה משפטית, שכן כפי שפורט לעיל, מדובר מבחינה משפטית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/10/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במערכת אחת, המהווה רכוש משותף של כל 3 הבניינים, ועל כן על פי התקנון המוסכם נמצאת כולה באחריות משותפת של 3 הכניסות. לפיכך גם אם הייתה הסכמה של 3 הבניינים בעניין חלוקת האחריות על תחזוקת הביוב, ובהיעדר שינוי לרעה מצד הנתבעת, רשאיות התובעות לחזור בהן מהסכמה זו מהמועד בו הודיעו על כך.

להשלמת התמונה אציין כי גם על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדור, שנתנה בשלב מאוחר יותר, בשנת 2019 (נספח ו', ז' לתצהיר נציגת התובעת 1) עולה שלדעתו מבחינה משפטית, מדובר בצנרת ביוב אחת, ששלושת הבניינים צריכים לשאת בעלויות התיקון שלה.

סיום

31. מהפירוט הקיים התצהיר נציגת התובעת 1 (סעיף 14-24), ועל פי החשבוניות והצעות מחיר שצורפו לתצהיר (נספח ג) עולה כי עלות התיקונים בגינם נדרשה הנתבעת לשלם את חלקה נדרשה לאחר שהתובעות הביעו עמדתן שהנתבעת צריכה להשתתף באופן שווה בעלויות התיקונים. הנתבעת לא חלקה על אופן חישוב החוב לשיטת התובעות (שליש לכל כניסה), ועל כן, בהתאם לנטען, חלקה של הנתבעת בעלות צילום פנימי של הביוב הוא בסך של 2,028 ₪ (על פי הצעת מחיר מיום 21.1.2019), וחלקה בתיקון צינור הביוב הוא 2,666 ₪ (על פי הצעת מחיר מיום 10.1.2019). לפיכך אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעות את הסך של 4,694 ₪ בגין חלקה בתיקונים שביצעו על חשבון.

32. באשר לתיקונים נוספים הנדרשים במערכת הביוב, בכל החלק הנמצא מתחת לחצר האחורית של הבית המשותף, הרי שעל הנתבעת להשתתף בשליש מהעלות. לעניין זה אני מחריגה את הצורך בטיפול בעקירת העץ בחצר האחורית, בסמוך לבניין 6, מהנימוקים שהובאו לעיל.

33. באשר להוצאות ההליך, בהתחשב בסכום התביעה, בעובדה שהתקבלה ברובה, ויחד עם זאת בצורך בקיום הליך הוכחות ארוך ומרובה ראיות (בעיקר בשל התנהלות הנתבעת), אני קובעת שעל הנתבעת לשאת בהוצאות ההליך בסך של 3,000 ₪.

ניתן היום, 02 אוקטובר 2022, ז' תשרי תשפ"ג, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים